

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5640/2540

นาย จวน โพธิ์ชะคุ่ม กับพวก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 55

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 57

แม้การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดต่อศาลตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 จะไม่ระบุว่าให้ทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอแต่การอุทธรณ์ก็บ่งบอกว่าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดหรือคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดนั้นโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้อุทธรณ์เกิดเป็นคดีมีข้อพิพาทระหว่างผู้อุทธรณ์และ คชก. จังหวัดแล้ว ผู้อุทธรณ์จึงจำต้องอุทธรณ์ต่อศาลโดยทำเป็นคำฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาท หากทำเป็นคำร้องขอฝ่ายเดียวอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทไม่แต่เมื่อคำร้องของผู้ร้องทั้งสามได้บรรยายว่า คชก. จังหวัดสิงห์บุรี ได้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้องทั้งสามอย่างไร ตลอดจนได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อกล่าวหา คำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาทุกประการเสมือนเป็นคำฟ้องคดีมีข้อพิพาทและศาลชั้นต้นได้สั่งรับคำร้องและให้มีการนำเสนอคำร้องให้ คชก. จังหวัดสิงห์บุรีผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพิพาททำนามีโอกาสคัดค้านโต้แย้ง และ คชก. จังหวัดสิงห์บุรี ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ได้ทำคำคัดค้านเสมือนเป็นคำให้การเข้ามาในคดีจนศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างคดีมีข้อพิพาททั้งได้สืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นล่วงเลยเวลาที่จะสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสามแล้ว จึงไม่อาจยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสามได้

การที่ ส. เจ้าของที่ดินพิพาทผู้ให้เช่านาฏกธนาการเจ้าหนี้ฟ้องบังคับจำนองและ
นำยึดที่ดินพิพาทที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หาได้เป็นการที่ ส.
ประสงค์ที่จะขายนา หรือจะโอนนาชำระหนี้จำนองตามจำนวนหนี้จำนองที่ค้างชำระ
อยู่ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 53 วรรคแรกและวรรค
ท้ายไม่แต่เป็นเรื่องที่ ส. หรือที่ดินของ ส. ถูกบังคับหรือถูกยึดทรัพย์สินไปขายทอด
ตลาดแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำเงินมาชำระหนี้จำนองแก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองตาม
อำนาจแห่งบทกฎหมายว่าด้วยเรื่องหนี้การจำนองและการบังคับจำนองได้บัญญัติวิธี
การไว้เป็นพิเศษต่างหาก ยากที่ ส. ในฐานะผู้ให้เช่านาจะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา
53 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เพราะการขายทอดตลาดย่อมมีเจ้า
พนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการแทนตามอำนาจหน้าที่ ต้องประกาศขายอย่างเปิดเผย
เปิดโอกาสให้ประชาชนรวมทั้งผู้เช่านาเพื่อเข้าสู่ราคา ไม่ใช่ขายให้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งราคาที่จะขายก็ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ล่วงหน้าสุดแต่ผู้
เข้าสู่ราคาหรือผู้จะซื้อจะเสนอ ประกอบกับวิธีการชำระเงิน วิธีการขายก็มีบท
กฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ไม่มีทางที่ ส. ผู้ให้เช่านา
จะแจ้งถึงความจำนองที่จะขายนา ราคาที่จะขาย วิธีการขาย และวิธีการชำระเงินให้แก่
ผู้เช่านาทราบล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าวได้
การซื้อขายนาจากการขายทอดตลาดของศาลในกรณีเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการที่ผู้
ให้เช่านาขายนาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 53 วรรค
แรก

คดีนี้เพื่อความสะดวกแก่การพิจารณา ศาลชั้นต้นให้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด

สิงห์บุรีว่าผู้คัดค้านที่ 1 นางสาวสำริ เอี่ยมสำอางค์ ว่าผู้คัดค้านที่ 2 และนายประสิทธิ์ พึ่งพงษ์ ว่าผู้คัดค้านที่ 3

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์ เหมือนพันธ์ เข้าหุ้นส่วนกันประมูลซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 754 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลในคดีแพ่ง เจ้าพนักงานที่ดิน จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รวมให้แก่ผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์ แต่เมื่อผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์เข้าไปไถนาหว่านข้าวบนที่ดินดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลโพชนไก่ (คชก.ตำบลโพชนไก่)ว่าตนทำสัญญาเช่าเอาไว้ ผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์ไม่มีสิทธิเข้าทำนาคชก. ตำบลโพชนไก่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีการเช่ากันจริง จึงวินิจฉัยให้ผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์เข้าทำนาต่อไป ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก. ตำบลโพชนไก่ ต่อ คชก. จังหวัดสิงห์บุรี และคชก. จังหวัดสิงห์บุรี วินิจฉัยให้ผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์ส่งคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 เข้าทำนาต่อจนครบสัญญาเช่าในวันที่ 5 สิงหาคม 2533 และวันที่ 20 มิถุนายน 2534 ตามลำดับต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนสิ้นสุดการเช่าของผู้คัดค้านที่ 2 เพียง 4 วัน ผู้คัดค้านที่ 2 ยังคงหว่านข้าวลงในที่ดินดังกล่าว อันเป็นการแสดงเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร้องทั้งสามและนายแจลล์นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ผู้คัดค้านที่ 2 ยินยอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงออกจากที่ดินพิพาท และส่งมอบที่ดินพิพาทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2533 และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว แต่หลังจากนั้นผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องขอต่อ คชก. ตำบลโพชนไก่หลายข้อ รวมทั้งขอให้มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทราคา 260,000 บาท ด้วย คชก. ตำบลโพชนไก่พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ข้อร้องเรียนอื่น ๆ ของผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ได้มีการตกลงกันในชั้นศาลแล้ว ส่วนข้อร้องเรียนที่ให้มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทราคา 260,000 บาท นั้นเห็นว่า ผู้ร้องทั้งสามและนาย

แจ้ล้มซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลเป็นการซื้อโดยถูกต้อง ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลโพชนไก่อ่ คชก. จังหวัดสิงห์บุรีวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 คชก. จังหวัดสิงห์บุรี วินิจฉัยให้ผู้ร้องทั้งสามขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 และได้แจ้งให้ผู้ร้องทั้งสามทราบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2533 ผู้ร้องทั้งสามไม่เห็นพ้องด้วยกับมติดังกล่าวเนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสามและนายแจ้ล้มร่วมกันเข้าหุ้นส่วนซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล มิใช่ผู้ร้องทั้งสามซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายแจ้ล้ม กรณีจึงไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ที่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 จะใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากผู้ร้องทั้งสามได้ ขอให้มืคำสั่งหรือคำพิพากษายกหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 3/2533 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 ที่วินิจฉัยให้ผู้ร้องทั้งสามขายที่ดินพิพาทที่รับโอนมาจากนายแจ้ล้มให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 และมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าผู้ร้องทั้งสามร่วมกับนายแจ้ล้มซื้อที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 754 ตำบลโพชนไก่อ่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า นายแจ้ล้มซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล และจดทะเบียนโอนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 ในขณะที่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ยังมีสิทธิการเช่าอยู่ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ต่อมาวันที่ 21 เดือนเดียวกันนายแจ้ล้มยินยอมให้ผู้ร้องทั้งสามเข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับตนโดยผู้ร้องทั้งสามตกลงให้ค่าตอบแทนแก่นายแจ้ล้ม 260,000 บาท ถือได้ว่าเป็นการขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสาม แต่นายแจ้ล้มมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสาม โดยไม่แจ้งความจำนองจะขายให้ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เช่าทราบ ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ร้องทั้งสาม คำวินิจฉัยของคชก. จังหวัดสิงห์บุรีให้ผู้ร้องทั้งสามขายที่ดินพิพาทที่รับโอนจาก

นายแฉล้มให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ขอบด้วยกฎหมาย นายแฉล้มมิได้เป็นตัวแทนของผู้ร้องทั้งสามเข้าซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทร่วมกับนายแฉล้ม โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่นายแฉล้ม 260,000 บาท เท่ากับเป็นการซื้อขายที่ดินพิพาท เมื่อนายแฉล้มขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งสามโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เช่ามีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากผู้รับโอน คือผู้ร้องทั้งสามและถ้าผู้ร้องทั้งสามไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คชก.) ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร้องทั้งสามจะต้องยื่นฟ้องคณะกรรมการดังกล่าวต่อศาลการที่ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลโดยไม่ทำเป็นคำฟ้อง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2533 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามเป็นข้อแรกว่า ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดสิงห์บุรีต่อศาล โดยทำเป็นคำร้องนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร

กรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคแรก บัญญัติว่า "คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการ
เช่าหาที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่
วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัย" แม้การอุทธรณ์ต่อศาลจะไม่ระบุว่าให้ทำเป็นคำฟ้อง
หรือคำร้องขอแต่การอุทธรณ์ก็บ่งบอกว่าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.
จังหวัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออีกนัยหนึ่งคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดนั้นได้โต้แย้ง
สิทธิหรือหน้าที่ของผู้อุทธรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดเป็นคดีมีข้อพิพาทระหว่างผู้
อุทธรณ์และ คชก. จังหวัดแล้วผู้อุทธรณ์จึงจำต้องอุทธรณ์ต่อศาลโดยทำเป็นคำฟ้อง
อย่างคดีมีข้อพิพาท หาใช่เป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์จะต้องใช้สิทธิทางศาลโดยทำเป็น
คำร้องขอฝ่ายเดียวอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทไม่อย่างไรก็ตาม ตามคำร้องของผู้ร้องทั้ง
สามได้บรรยายว่า คชก. จังหวัดสิงห์บุรีโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้องทั้งสาม
อย่างไร ตลอดทั้งได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อกล่าวหา คำขอบังคับ ทั้งข้อ
อ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาทุกประการเสมือนเป็นคำฟ้องคดีมีข้อพิพาท และศาล
ชั้นต้นได้สั่งรับคำร้องและให้มีการนำเสนอสำเนาคำร้องให้คชก.จังหวัดสิงห์บุรี นางสำรี
เอี่ยมสำอางค์ ผู้คัดค้านที่ 2 และนายประสิทธิ์ พุ่มพงษ์ผู้คัดค้านที่ 3 ผู้เช่าที่ดินพิพาท
นานามีโอกาสคัดค้านโต้แย้ง และ คชก. จังหวัดสิงห์บุรีนางสำรีและนายประสิทธิ์ได้
ทำคำคัดค้านเสมือนเป็นคำให้การเข้ามาในคดี จนศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา
อย่างคดีมีข้อพิพาททั้งได้สืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นล่วงเลยเวลาที่จะสั่งยกคำร้อง
ของผู้ร้องทั้งสามแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสามจึงชอบแล้ว

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 ว่า การซื้อที่ดินพิพาท
จากการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของศาลต้องตกอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้ให้เช่าจะ
ขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนองจะขาย

นา พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก.ตำบล เพื่อ
แจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานคชก. ตำบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่า
ต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านาตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้..." และ
วรรคท้ายบัญญัติว่า "การขายฝากการแลกเปลี่ยน และการโอนชำระหนี้จำนอง ให้
ถือว่าเป็นการขายตามมาตรานี้ด้วย" บทบัญญัติแห่งมาตรานี้จึงเป็นเรื่องบังคับผู้ให้
เช่านาที่ประสงค์จะขายนา จะขายฝากนาจะแลกเปลี่ยนนา หรือจะโอนนาชำระหนี้
จำนองให้แก่บุคคลอื่นได้จะต้องแจ้งให้ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความ
จำนงจะขายนาหรือจะขายฝากนาหรือจะแลกเปลี่ยนนาหรือจะโอนนาชำระหนี้จำนอง
พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขาย ราคาที่จะขายฝากราคานาที่จะแลกเปลี่ยน หรือจำนวน
หนี้จำนองที่ค้างชำระอยู่ตลอดทั้งวิธีการชำระเงินที่ยื่นต่อประธาน คชก. ตำบล เพื่อ
แจ้งให้ผู้เช่านาทราบเพื่อให้โอกาสผู้เช่านาได้ซื้อนารับซื้อฝากนารับแลกเปลี่ยนนา
หรือรับที่จะชำระหนี้จำนองแทนผู้เช่านาแล้วรับโอนที่นามาเป็นของผู้เช่านาอัน
เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เช่านาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 อย่างไรก็ตาม การที่นางสำราญเจ้าของที่ดินพิพาท
ผู้ให้เช่านาถูกธนาคารเจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับจำนองและนำยึดที่ดินพิพาทที่จำนองออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หาได้เป็นการที่นางสำราญประสงค์ที่จะขายนาหรือ
จะโอนนาชำระหนี้จำนองตามจำนวนหนี้จำนองที่ค้างชำระอยู่ไม่แต่เป็นเรื่องที่นาง
สำราญหรือที่ดินของนางสำราญถูกบังคับหรือถูกยึดทรัพย์สินไปขายทอดตลาดแก่
ประชาชนทั่วไปเพื่อนำเงินมาชำระหนี้จำนองแก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองตามอำนาจแห่งบท
กฎหมายว่าด้วยเรื่องหนี้ การจำนองและการบังคับจำนองซึ่งบัญญัติวิธีการไว้เป็น
พิเศษต่างหาก ยากที่นางสำราญในฐานะผู้ให้เช่านาจะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 วรรคแรกได้เพราะการ
ขายทอดตลาดย่อมมีเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการแทนตามอำนาจหน้าที่

ต้องประกาศขายอย่างเปิดเผยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เช่านาเพื่อเข้าสู่
ราคา ไม่ใช่ขายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งราคาที่จะขายก็ไม่มีใคร
สามารถกำหนดได้ล่วงหน้าสุดแต่ผู้เข้าสู่ราคาหรือผู้จะซื้อจะเสนอ ประกอบกับวิธีการ
ชำระเงิน วิธีการขายก็มีบทกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
ไม่มีทางที่นางสำราญผู้ให้เช่าจะแจ้งถึงความจำนองที่จะขายนา ราคาที่จะขาย วิธี
การขายและวิธีการชำระเงินให้แก่ผู้เช่านาทราบล่วงหน้าเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าวได้ การซื้อขายนาจากการขายทอดตลาด
ของศาลในกรณีเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการที่ผู้ให้เช่าขายนาตามพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 วรรคแรก ฎีกาของผู้คัดค้านที่ 2
ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น... ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คชก.
จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2533 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 นั้น ศาลฎีกาเห็นชอบ
ด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สุพล พันธุมโน-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ